

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6622/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
นาย สำเภา การภัก ดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 86

ขณะเจ้าพนักงานตำรวจจับไม้ของกลางได้บนรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 รับจ้าง
บรรทุกไม้ จำเลยที่ 2 เจ้าของไม้ของกลางได้ครอบครองไม้ที่นั้นอยู่ด้วยตนเอง จำเลย
ที่ 1 ผู้ขับขีรถยนต์บรรทุกไม้เป็นแต่ผู้รับจ้างเพื่อประโยชน์ที่จะรับค่าจ้างเท่านั้น มิได้
มีส่วนในการครอบครองไม้ที่นั้นด้วย การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นเพียงผู้
สนับสนุนการกระทำความผิด

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
2484 มาตรา 4, 6, 7, 47, 48, 3, 74, 75 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุก
จำเลยทั้งสองคนละ 3 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพ
ราชราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 6, 7, 47, 48, 73, 74, 75 คำรับชั้นจับกุม
และสอบสวน ตลอดจนจนทางนำสืบของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มี
เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำ
คุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 1 โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 รู้มาก่อนแล้วว่า ไม้ที่จำเลยที่ 1 ไปรับจ้างจำเลยที่ 2 บรรทุกเป็นไม้ที่มีไว้โดยผิดกฎหมาย แต่ข้อเท็จจริงได้ความจากพยานหลักฐานของโจทก์จำเลยที่ 1 ว่า ขณะเจ้าพนักงานตำรวจจับไม้ของกลางได้บนรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 รับจ้างบรรทุกไม้ จำเลยที่ 2 เจ้าของไม้ของกลางได้ครอบครองไม้ นั้นอยู่ด้วยตนเอง แม้จำเลยที่ 1 จะเป็นผู้ขับขีรถยนต์บรรทุกไม้ ก็เป็นแต่ผู้รับจ้างเพื่อประโยชน์ที่จะรับค่าจ้างเท่านั้น มิได้มีส่วนในการครอบครองไม้ นั้นด้วยการกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นเพียงผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเท่านั้น เทียบได้ตามนัยแห่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3418/2524 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี โจทก์ นายแก้ว สารดีจำเลย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 6, 7, 47, 48, 73, 74, 75 พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2505 มาตรา 5 ประกาศกระทรวงเกษตรเรื่องกำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2499 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี คำให้การของจำเลยที่ 1 ในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เชียร ผุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ